Course Name: Objectives of Shariah

Course Code: AIOU-1901

PART-I(MCQs)

1. شریعت اسلامیہ کی تعریف کیا ہے ؟ (B) الٰہی قانون
2. شریعت اسلامیہ کن کے لیے ہے ؟ (C) تمام انسانوں کے لیے
3. شریعت اسلامیہ کا مفہوم کیا ہے؟ (B) مکمل ضابطۂ حیات
4. مندوب کیا ہوتا ہے ؟ (A) پسندیدہ
5. مکروہ کیا ہوتا ہے ؟ (B) ناپسندیدہ
6. مباح کا مطلب کیا ہے ؟ (C) جائز
7. شریعت اسلامیہ کی بنیاد کیا ہے ؟ (C) وحی الٰہی
8. شریعت اسلامیہ کا تعلق کس سے ہے؟ (C) زندگی کے تمام پہلوؤں سے
9. مباح عمل کرنے کا حکم کیا ہے ؟ (C) نہ ثواب نہ گناہ
10. شریعت اسلامیہ کی پیروی کیوں ضروری ہے ؟ (B) رہنمائی فراہم کرنا
11. احکام شریعت کا مقصد کیا ہے ؟ (B) کامیابی کے لیے
12. شریعت اسلامیہ کی اطاعت کیوں ضروری ہے ؟ (C) اللہ کی رضا کے لیے
13. اسلامی شریعت انسان کو کیا سکھاتی ہے ؟ (B) عدل
14. اسلامی شریعت کا بنیادی اصول کیا ہے ؟ (B) انصاف
15. اسلامی شریعت میں ظلم کا انجام کیا ہے ؟ (B) ناکامی
16. اسلامی شریعت میں امانت داری کیا ہے ؟ (B) نیکی
17. آنکھ کس چیز کے ادراک کا ذریعہ بتائی گئی ؟ (B) رنگ / شکل
18. آزادی رائے کا تعلق زیادہ تر کس فریق سے جوڑا گیا ہے ؟ (B) عوام
19. علم کے ساتھ کس بڑے ذریعے کا ذکر ملتا ہے ؟ (A) عقل
20. لمس / چھونا کس کے ذریعے بیان ہوا ہے ؟ (B) جلد
21. شریعت کا بنیادی مقصد کیا ہے ؟ (B) انسانی بھلائی
22. شریعت کی نوعیت کیا ہے ؟ (B) ربانی نظام
23. شریعت کا نظام کس نوعیت کا ہے ؟ (C) الہامی نظام
24. شریعت میں فضیلت کا معیار کیا ہے ؟ (C) تقویٰ
25. شریعت کا بنیادی ماخذ کیا ہے ؟ (B) وحی
26. شریعت اسلامی کا دائرۂ اطلاق کیا ہے ؟ (D) عالمگیر
27. تحسینیات کا تعلق کس درجہ سے ہے ؟ (B) تکمیلات
28. مقاصد شریعت کا تعلق کس سے ہے؟ (C) انسانی بھلائی
29. غیر شرعی مصلحت کا حکم کیا ہے ؟ (D) مردود
30. مصلحت کا درست معیار کیا ہے ؟ (D) شریعت
31. نماز کس پہلو سے متعلق ہے ؟ (B) ایجابی
32. دین کی تعلیم کا مقصد کیا ہے ؟ (A) اصلاحِ عقیدہ
33. ایک معاشرے میں قتل کے واقعات بڑھ رہے ہیں، قصاص کا انتظام اس مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے ؟ (B) خوف اور انصاف سے
34. قصاص اور دیت کا تعلق کس اصول سے ہے ؟ (B) عدل
35. زنا کی ممانعت کا تعلق کس مقصد سے ہے ؟ (B) نسل کا تحفظ

36. محرماتِ نکاح کا مقصد کیا ہے ؟ (B) خاندانی نظم
37. جہالت کا مقابلہ کس سے کیا گیا ہے ؟ (D) تعلیم
38. اسلام میں علم کی حیثیت کیا ہے ؟ (A) فرض
39. مالی حقوق کے تحفظ کا ذریعہ کیا ہے ؟ (B) گواہی
40. چوری کی ممانعت کا تعلق کس سے ہے؟ (B) مال

PART-II (Restricted Response Questions)

سوال نمبر 2: کسی عبادت کی ادائیگی کے لیے شرائط (مثلاً طہارت) پوری نہیں، مگر شخص پھر بھی ادا کر لیتا ہے؟ "شرط اور صحت" کے تعلق کو لاگو کر کے نتیجہ بتائیں۔

شرط کی اصولی تعریف

اصولِ فقہ میں شرط اس وصفِ خارجی کو کہتے ہیں جس کے بغیر مشروط کا وجود شرعاً ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی شرط کی عدم موجودگی مشروط کی عدم موجودگی کو لازم کرتی ہے۔ وضو اور طہارت نماز کے لیے ایک لازمی شرط ہے جو ارکانِ نماز سے باہر مگر نماز کی درستگی کے لیے قطعی طور پر ناگزیر ہے۔

صحت کا شرعی مفہوم

عبادات کے باب میں "صحت" سے مراد یہ ہے کہ وہ عمل شریعت کے مقرر کردہ تمام ارکان اور شرائط کے عین مطابق ادا ہوا ہو اور اس پر اخروی اجر اور دنیاوی طور پر فرض کی برأتِ ذمہ حاصل ہو جائے۔ اگر کوئی عمل صحیح ہو تو انسان کے ذمے سے وہ عبادت ہمیشہ کے لیے ساقط ہو جاتی ہے۔

شرط اور مشروط کا باہمی ربط

قاعدۂ فقہیہ ہے کہ "بطلانِ شرط سے مشروط بھی باطل ہو جاتا ہے"۔ شرط اور مشروط کے مابین تعلق علت اور معلول جیسا ہوتا ہے۔ اگر طہارت موجود نہ ہو تو اس پر قائم ہونے والی نماز کا شرعی وجود ہی تسلیم نہیں کیا جاتا، خواہ انسان کتنے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ تمام رکوع اور سجود ادا کر لے۔

ظاہری ادا اور شرعی حقیقت

اگر کوئی شخص طہارت کے بغیر ظاہری نماز ادا کر لے تو اس کا یہ فعل محض جسمانی حرکات و سکنات کا مجموعہ ہے۔ شریعت کی نگاہ میں یہ نماز معدوم سمجھی جائے گی کیونکہ جس بنیاد پر یہ عمارت کھڑی ہونی تھی وہ بنیاد ہی سرے سے غائب تھی۔ ظاہری نمائش شرعی حقیقت کی قائم مقام نہیں بن سکتی۔

حتمی فقہی و شرعی نتیجہ

شرط اور صحت کے قانونی تعلق کا اطلاق کرتے ہوئے یہ حتمی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ بغیر طہارت ادا کی گئی نماز قطعی طور پر "فاسد و باطل" ہے۔ اس عمل پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، انسان کے ذمے سے فرض ساقط نہیں ہوگا، اور اس پر واجب ہے کہ وہ طہارت حاصل کر کے اس نماز کو دوبارہ ادا کرے۔

فقہی ضوابط کی اطلاقی اہمیت

یہ اصول واضح کرتا ہے کہ اسلامی عبادات محض ذاتی جذبات یا من مانے انداز کا نام نہیں ہیں بلکہ وہ ایک متعین اور الٰہی ضابطے کے تابع ہیں۔ شرائط کی پابندی انسان کے اندر نظم و ضبط، حکمِ الٰہی کی مکمل اطاعت، اور شریعت کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنے کا باطنی ملکہ پیدا کرتی ہے۔

سوال نمبر 3: چوری کے مقدمے میں ایک وکیل جذباتی تقریر سے قاضی کو متاثر کرتا ہے، حدیث کے مفہوم (غلط دلیل سے حق لے لینا) کو لاگو کر کے بتائیں اس کا اخلاقی و دینی انجام کیا ہے؟

مقدمے میں مغالطہ آمیز وکالت

چوری کے مقدمے میں جب ایک وکیل جانتے بوجھتے چور کی وکالت کرتا ہے اور اپنی زبانی فصاحت، جھوٹے دلائل اور جذباتی تقریر کے ذریعے عدالت کو گمراہ کر کے چور کو بے گناہ اور حقدار ثابت کر دیتا ہے، تو یہ دراصل عدالتی نظام کے ساتھ سنگین خیانت اور مظلوم کے حق پر ڈاکہ زنی ہے۔

حدیثِ نبوی کی روشنی

رسول اکرم ﷺ نے اس صورتحال پر سخت ترین تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ "میں بھی ایک انسان ہوں، اور میرے پاس مقدمات آتے ہیں، ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہو اور میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں؛ تو یاد رکھو! جس شخص کو میں اس کے بھائی کا حق غلط دلیل کی بنا پر دے دوں، تو وہ دراصل آگ کا ایک ٹکڑا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اسے لے لے یا چھوڑ دے"۔

قاضی کے فیصلے کی حدود

اسلامی اصولِ قضاء کے تحت عدالت کا فیصلہ کسی حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں بنا سکتا۔ قاضی ظاہری شواہد اور دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا پابند ہوتا ہے، لیکن باطن کا حال اللہ کے سپرد ہے۔ اگر جھوٹی تقریر سے قاضی دھوکہ کھا کر چور کے حق میں فیصلہ کر بھی دے، تو اس سے وہ چوری کا مال چور کے لیے جائز نہیں بن جاتا۔

اخلاقی پستی اور پیشہ ورانہ بددیانتی

اخلاقی اعتبار سے ایسے وکیل کا یہ عمل انصاف کا قتل اور پیشہ ورانہ دیانت کا جنازہ ہے۔ ایک باضمیر وکیل کا فرض مظلوم کو انصاف دلانا ہے نہ کہ جھوٹ کا پرچار کرنا۔ جھوٹے کو سچا ثابت کرنے سے معاشرے میں قانون کی بالادستی ختم ہوتی ہے اور جرائم پیشہ عناصر دلیر ہو جاتے ہیں، جو اخلاقی طور پر انتہائی گھناؤنا فعل ہے۔

اخروی و دینی انجام کا ہولناک منظر

دینی اور اخروی اعتبار سے اس وکیل اور اس کے چور موکل دونوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وکیل کی چرب زبانی کوئی کام نہیں آئے گی، اور باطل طریقے سے ہڑپ کیا گیا مال قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بنے گا۔ وہ دنیاوی فیس اور جیت کے بدلے اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا ہے۔

عدلِ اجتماعی کا نبوی تحفظ

یہ نبوی ضابطہ دنیا کے تمام عدالتی اور قانونی نظاموں کے لیے ایک ابدی منشور ہے کہ سچائی اور انصاف کا مدار محض فصیح زبان اور جذباتی تقاریر پر نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت ہر قانونی نمائندے کو یہ درس دیتی ہے کہ وہ خدا کی عدالت میں جوابدہی کو یاد رکھے تاکہ دنیا کا کوئی قاضی ظاہری فریب کا شکار نہ ہو۔

سوال نمبر 4: ایک تاجر جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے اور کہتا ہے "یہ صرف کاروبار ہے"؛ اخلاقی و قانونی اصولوں کو لاگو کر کے بتائیں دین معاملات میں کیسے مداخلت کرتا ہے۔

سیکولر تجارتی سوچ کا فریب

تاجر کا یہ کہنا کہ "جھوٹ بولنا اور عیب چھپانا صرف کاروبار ہے" دراصل اس سیکولر نظریے کی غمازی کرتا ہے جو دین کو صرف مسجد اور عبادات تک محدود سمجھتا ہے اور معاشی معاملات کو آزاد چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ یہ سوچ سرمایہ دارانہ لالچ سے جنم لیتی ہے جہاں اخلاقیات کو پسِ پشت ڈال کر زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہی واحد ہدف قرار پاتا ہے۔

اسلامی شریعت کی ہمہ گیری

اسلام کوئی نجی مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل، مربوط اور آفاقی نظامِ حیات ہے۔ اسلام کے اندر عبادات کی طرح "معاملات" (باہمی خرید و فروخت، معاہدات اور تجارت) بھی شریعت کے تابع ہیں۔ قرآن کا واضح حکم ہے کہ "اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ"۔ یہ حکم ثابت کرتا ہے کہ بازار میں کی گئی تجارت بھی اللہ کے قوانین کی پابند ہے۔

جھوٹے بیع کی شرعی ممانعت

رسول اللہ ﷺ نے ذخیرہ اندوزی، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے اور چیز کا عیب چھپانے سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ ﷺ نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر نمی دیکھی تو تاجر کو سخت ڈانٹا اور فرمایا کہ "جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے"۔ مال کا نقص چھپا کر گاہک کے سر تھوپنا شریعت کی نگاہ میں غصب، خیانت اور حرام خوری ہے۔

اخلاقی برکات اور رزقِ حلال

رسول اکرم ﷺ نے ایک سچے اور دیانت دار تاجر کے اعلیٰ اخلاقی مقام کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ "سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا"۔ اس کے برعکس جھوٹ بول کر حاصل کی گئی کمائی سے برکت مٹ جاتی ہے اور مالدار ہونے کے باوجود انسان کا ضمیر بے سکون اور برباد رہتا ہے۔

دینی مداخلت کا قانونی فریم ورک

دین معاملات میں قانونی طور پر مداخلت کر کے "خیارِ عیب" کا اختیار دیتا ہے۔ اگر خریدار کو بعد میں معلوم ہو کہ مال میں عیب تھا اور تاجر نے جھوٹ بولا تھا، تو اسلامی عدالت اس سودے کو منسوخ کر کے گاہک کو اس کے پورے پیسے واپس دلوانے کی پابند ہے۔ ریاست میں محتسب کا ادارہ مارکیٹ میں ناپ تول، ریٹس اور دھوکہ دہی کی نگرانی کے لیے اسی دینی اصول پر قائم ہوتا ہے۔

عادلانہ منڈی اور معاشی تحفظ

دین کی یہ مداخلت دراصل خریدار اور تاجر دونوں کے تحفظ اور مارکیٹ کے استحکام کی ضامن ہے۔ اگر دھوکہ دہی کو "کاروبار" مان لیا جائے تو معاشرے سے باہمی اعتماد ختم ہو جائے گا اور معیشت بیٹھ جائے گی۔ اسلام مارکیٹ کو شفاف بنا کر یہ سکھاتا ہے کہ ہر تجارتی لین دین پر اللہ کی نگاہ ہے اور دیانت داری ہی حقیقی کامیابی ہے۔

سوال نمبر 5: کفایت کے حکم اور محض ترکِ عمل کے تصور کا تقابلی جائزہ پیش کریں۔

کفایت کے حکم کا شرعی مفہوم

اصولِ شریعت میں "کفایت" سے مراد وہ مطلوبہ احکام ہیں جن کی ذمہ داری پورے مسلم معاشرے پر بحیثیتِ مجموعی عائد ہوتی ہے جسے "فرضِ کفایہ" کہا جاتا ہے۔ اگر معاشرے کے چند باصلاحیت افراد یا ایک مخصوص گروہ اس فریضے کو شریعت کے مطابق سرانجام دے لے تو باقی تمام افراد گناہ سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو پورا معاشرہ گناہ گار ہوتا ہے، جیسے نمازِ جنازہ، طب، جہاد اور امورِ قضاء۔

محض ترکِ عمل کا بنیادی تصور

"محض ترکِ عمل" کا تعلق شریعت کے نہی والے احکام یعنی منہیات اور محرمات سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی برے، نقصان دہ اور ناجائز کام (جیسے جھوٹ، زنا، چوری اور شراب نوشی) سے اپنے آپ کو مکمل طور پر باز رکھے اور اس کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ ایک منفی نوعیت کا حکم ہے جس میں کوئی نئی چیز وجود میں نہیں لانی ہوتی بلکہ برائی سے رکے رہنا ہی مطلوب ہوتا ہے۔

ایجابی تقاضا بنام سلبی تقاضا

کفایت کے حکم میں شریعت کا تقاضا "ایجابی اور تعمیری" (Positive Action) ہوتا ہے۔ اس میں معاشرے کے اندر کسی خلا کو پر کرنا اور کسی ناگزیر مادی یا روحانی ضرورت کو عملاً پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ترکِ عمل میں شریعت کا تقاضا "سلبی" (Negative/Refraining Action) ہوتا ہے، یعنی انسان محض اپنے ارادے سے برائی سے الگ تھلگ رہے اور کچھ نہ کر کے بھی اس حکم کو پورا کر سکتا ہے۔

اجتماعی ذمہ داری اور انفرادی فرض کا فرق

کفایت کا حکم بنیادی طور پر ایک "اجتماعی سماجی فریضہ" ہے جس میں ہر فرد پر ذاتی طور پر عمل کرنا لازم نہیں ہوتا بلکہ کام کا ہو جانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے برعکس محرمات سے ترکِ عمل ہر عاقل و بالغ مسلمان پر "انفرادی فرضِ عین" ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ محلے کے دس لوگوں نے شراب چھوڑ دی ہے اس لیے اب مجھے پینے کی اجازت ہے؛ برائی سے رکنا ہر انسان کا ذاتی امتحان ہے۔

معاشرتی فوائد کا تنوع

کفایت کے احکام معاشرے میں سائنسی ترقی، دفاعی استحکام، علاج معالجہ اور فلاحی اداروں کی تخلیق کا باعث بنتے ہیں اور تمدن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جبکہ ترکِ عمل کا اصول معاشرے کو اخلاقی انارکی، جرائم، فتنوں اور باہمی فساد سے محفوظ رکھ کر ایک پرامن چھتری مہیا کرتا ہے۔ ایک معاشرے کو تعمیر کرتا ہے تو دوسرا اسے بربادی سے بچاتا ہے۔

تکمیلی اور مربوط تعلق

یہ تقابل واضح کرتا ہے کہ اسلامی نظامِ حیات میں یہ دونوں تصورات ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کفایت کا حکم اچھائیوں کے فروغ (امر بالمعروف) کا ریاستی انجن ہے اور ترکِ عمل کا اصول برائیوں کی بیخ کنی (نہی عن المنکر) کی فولادی دیوار ہے۔ ان دونوں کے توازن سے ہی اسلامی معاشرہ اخلاقی طور پر پاکیزہ اور مادی طور پر طاقتور بن کر ابھرتا ہے۔

PART-III (Extended Response Question)

سوال نمبر 6: ایک معاشرے میں جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح کے پیش نظر بعض افراد یہ رائے دیتے ہیں کہ قانون کی پابندی کے لیے صرف اخلاقی تربیت اور نصیحت کافی ہے، جبکہ سزاؤں کی ضرورت نہیں۔ اس صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے حدود و قصاص کے اصولوں کی روشنی میں واضح کریں کہ معاشرتی نظم و ضبط کے قیام میں سزا کی کیا اہمیت ہے۔ دلائل کے ساتھ اپنا موقف بیان کریں۔

کسی بھی انسانی معاشرے کی بقا، تمدنی ترقی اور امن و امان کا دارومدار اس کے اندر قائم نظامِ عدل اور جرائم کی بیخ کنی پر ہوتا ہے۔ جب معاشرے میں چوری، ڈکیتی، زنا، قتلِ غارت گری اور لاقانونیت کا بازار گرم ہو جائے تو ریاست کے استحکام کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ ایسے نازک حالات میں بعض سطحی لبرل مفکرین، صلح کل کے داعی اور ناسمجھ افراد یہ ناقص اور خام رائے پیش کرتے ہیں کہ ''جرائم کی روک تھام اور قانون کی پابندی کے لیے پولیس، عدالتوں اور سزاؤں کی قطعی ضرورت نہیں ہے بلکہ محض اخلاقی تربیت، پند و نصائح، اور نفسیاتی کونسلنگ ہی کافی ہے''۔ اس غیر حقیقت پسندانہ موقف کا جب ہم انسانی نفسیات، تاریخ کے تلخ تجربات اور قرآن و سنت کے ابدی قوانین کے کڑے ترازو میں جائزہ لیتے ہیں تو ہمارا دو ٹوک، غیر متزلزل اور محققانہ موقف یہ ہے کہ **''محض اخلاقی نصیحت جرائم کا راستہ روکنے کے لیے کبھی کافی نہیں ہو سکتی؛ معاشرتی نظم و ضبط، مظلوم کے تحفظ اور مستقل امن کے قیام کے لیے شریعت کے عطا کردہ حدود و قصاص کے سزائی قوانین ناگزیر، حتمی اور ناگزیر ترین ضرورت ہیں''**۔ ہمارے اس اصولی موقف کے مدلل شواہد اور عقلی و نقلی جوازات درج ذیل چھ مبسوط ستونوں پر مشتمل ہیں:

انسانی نفسیات کا توازن: عقل بنام حیوانی سرکشی

اس سطحی موقف کے بطلان کی سب سے پہلی دلیل خود انسان کی نفسیاتی ساخت ہے۔ انسان محض ایک فرشتہ صفت مخلوق نہیں ہے جو صرف وعظ اور نصیحت سن کر سدھر جائے۔ انسان کے اندر نیکی کے جذبے کے ساتھ ساتھ حرص، غصہ، جنسی ہوس، تکبر اور سرکشی کا ایک منہ زور حیوانی نفس (نفسِ امارہ) بھی موجود ہے۔ جب انسان پر ہوس یا دشمنی کا بھوت سوار ہوتا ہے تو دنیا کے تمام فلسفے اور اخلاقی درس اس کے سر سے گزر جاتے ہیں۔ اگر معاشرے میں طاقتور اور عادی مجرم کو سزا کا کوئی مادی خوف نہ ہو تو وہ اخلاقی نصیحتوں کا تمسخر اڑاتا ہوا کمزوروں کو کچل کر رکھ دے گا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تاریخی مقولہ قانون کی روح کو واضح کرتا ہے کہ ''بے شک اللہ تعالیٰ حکومت اور طاقت کے ڈنڈے سے ان برائیوں کا قلع قمع کرتا ہے جن کا خاتمہ محض قرآن کے وعظ سے نہیں ہو پاتا''۔

مقاصدِ شریعہ کا تحفظ: سزائیں بحیثیتِ حفاظتی حصار

اسلامی شریعت کے تمام احکام دراصل پانچ بنیادی انسانی حقوق (ضروریاتِ خمسہ) کے تحفظ کے لیے وضع کیے گئے ہیں: دین کا تحفظ، جان کا تحفظ، عقل کا تحفظ، نسل کا تحفظ، اور مال کا تحفظ۔ شریعت نے ان حقوق کے فروغ کے لیے اخلاقی نصیحتیں تو فرمائیں، مگر ان کے خارجی دفاع کے لیے ''حدود و قصاص'' کی سزائیں مقرر کیں۔ اگر کوئی قاتل کسی بے گناہ کا گلا کاٹ دے تو محض اس کو ہمدردی کی نصیحت کرنا دراصل مقتول کے خون کے ساتھ بدترین ناانصافی ہے۔ حدود و قصاص کوئی انتقامی تشدد نہیں ہیں بلکہ وہ ان پانچ بنیادی انسانی حقوق کے گرد کھینچی گئی وہ فولادی باڑ ہیں جو کسی بھی درندے کو معاشرے کا امن تاراج کرنے کی اجازت نہیں دیتیں۔ سزا نہ دینا دراصل ایک مجرم کی خاطر لاکھوں پرامن شہریوں کی جان و مال کو داؤ پر لگانے کے مترادف ہے۔

قصاص کا قرآنی فلسفہ: موت میں پوشیدہ حیات کا راز

قرآنِ مجید نے سورۃ البقرہ میں قانونِ قصاص کی حکمت بیان کرتے ہوئے انسانی تاریخ کا سب سے جامع اور بلیغ جملہ ارشاد فرمایا: ''اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو! تاکہ تم بچو''۔ بظاہر قصاص ایک قاتل کی جان لینے کا نام ہے، لیکن قرآن اسے ''حیات'' قرار دیتا ہے۔ اس کی سائنسی اور عقلی وجہ یہ ہے کہ جب ایک سرکش انسان کو قطعی یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو عدالت میری گردن بھی بلا رعایت اڑا دے گی، تو سزا کا یہ ہولناک خوف اس کے ہاتھ کو قتل کا ارادہ کرتے ہی مفلوج کر دیتا ہے۔ یوں ایک سزا کے خوف سے دو جانیں بچ جاتی ہیں؛ ایک مقتول کی جو قتل ہونے سے بچ گیا اور دوسری خود قاتل کی جو قصاص کے ڈر سے رک گیا۔ قصاص خاندانی بدلے کی لامتناہی جنگوں کو ختم کر کے معاشرے کو دائمی زندگی بخشتا ہے۔

حدود کا عبرت انگیز کردار اور عوامی نفاذ کا اثر

اسلامی شریعت نے چوری پر ہاتھ کاٹنے، زنا پر سنگساری یا کوڑے مارنے، اور ڈاکوؤں پر عبرتناک سزائیں مقرر کی ہیں۔ شریعت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ان سزاؤں کو بند کمروں یا جیل کے خفیہ کوٹھڑیوں میں دینے کے بجائے ''عوام کے مجمع کے سامنے'' نافذ کیا جائے۔ قرآن کا حکم ہے کہ ''اور ان کی سزا کے وقت مومنین کا ایک گروہ موجود رہے''۔ جب ہزاروں لوگ اپنی آنکھوں سے ایک چور کا کٹتا ہوا ہاتھ یا بدکار پر پڑتے ہوئے کوڑے دیکھتے ہیں، تو پورے معاشرے پر قانون کی ایسی لرزہ خیز ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ کسی دوسرے شخص کو جرم کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اس عبرت انگیزی کا ثبوت یہ ہے کہ خلافتِ راشدہ اور موجودہ دور کے ان خطوں میں جہاں حدود کا نفاذ ہوا، وہاں صدیوں میں گنتی کے چند واقعات پیش آئے اور تجارتی قافلے اور خواتین سونا اچھالتی ہوئی راتوں کو سفر کرتی تھیں اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔

مغربی اور لبرل سزائی ماڈل کی کھلی ناکامی

جو لوگ سزاؤں کی مخالفت کرتے ہیں انہیں جدید مغربی معاشروں کا حشر دیکھنا چاہیے۔ امریکہ اور یورپ میں اربوں ڈالر اخلاقی ورکشاپس، کونسلنگ سنٹرز اور تعلیمی سیمینارز پر خرچ کیے جاتے ہیں اور وہاں سزاؤں کو نرم کر کے مجرموں کو جیلوں میں تعیشات دی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج واشنگٹن، نیویارک اور لندن میں ہر چند منٹ بعد ڈکیتی، قتل اور عصمت دری کے لرزہ خیز واقعات پیش آتے

ہیں اور جیلیں مجرموں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں۔ محض ہمدردی نے جرائم پیشہ افراد کے دلوں سے قانون کا خوف مٹا دیا ہے اور جیلیں جرائم کی نرسریاں بن چکی ہیں۔ یہ زمینی سچائی اس دعوے کے منہ پر طمانچہ ہے کہ بغیر سخت سزاؤں کے امن قائم کیا جا سکتا ہے۔

اخلاقی تربیت اور سخت سزا کا سنہری امتزاج

ہماری اس تمام بحث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اخلاقی تربیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام "تربیت اور سزا" کے حسین اور متوازن امتزاج کا علمبردار ہے۔ اسلام مسجد، منبر، خاندانی نظام اور اسکولوں کے ذریعے انسان کے ضمیر کو بیدار کرتا ہے تاکہ وہ نیکی کی طرف راغب ہو (یہ ترغیب ہے)؛ لیکن جو شخص اس تمام تربیت کے باوجود اپنی حیوانیت پر اتر آئے اور دوسروں کا جینا حرام کر دے، اس کا علاج صرف اور صرف حدود و قصاص کا تازیانہ ہے (یہ ترہیب ہے)۔ محبت کا پھول اسی وقت محفوظ رہتا ہے جب اس کے گرد کانٹوں کی باڑ ہو۔ پس یہ حتمی فیصلہ صادر ہوتا ہے کہ سزاؤں کے بغیر معاشرتی نظم و ضبط کا خواب دیکھنا ایک احمقانہ سراب ہے، اور حدود و قصاص کا نفاذ ہی زمین پر عدل، امن اور انسانی وقار کی بحالی کا واحد اور ابدی ضامن ہے۔